

פרטי הבקשה

|                      |                      |               |                |                       |
|----------------------|----------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| כתובת הבקשה          | רחוב<br>אביטל        | מס' בית<br>24 | שכונה<br>התקוה | תיק בניין<br>4062-024 |
| שטח מגרש במ"ר<br>112 | גוש /חלקה<br>44/6135 |               |                |                       |

|            |                      |                        |                             |                     |
|------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| פרטי הבקשה | מס' הבקשה<br>96-0713 | תא' הגשה<br>05/05/1996 | סיווג<br>בניה ללא תוספת שטח | מהות<br>סגירת מרפסת |
|------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|

|            |                                    |                            |
|------------|------------------------------------|----------------------------|
| מבקש הבקשה | שם משפחה ושם פרטי<br>אבאייב אירינה | כתובת<br>ת"א, שבתאי 21 ת"א |
|            | אבאייב רפאל-אלברט                  | ת"א, שבתאי 21 ת"א          |

|            |                                  |                     |
|------------|----------------------------------|---------------------|
| עורך הבקשה | שם משפחה ושם פרטי<br>ברדז'יק צבי | כתובת<br>הרצל 4 ת"א |
|------------|----------------------------------|---------------------|

|            |                   |       |
|------------|-------------------|-------|
| מתכנן השלד | שם משפחה ושם פרטי | כתובת |
|------------|-------------------|-------|

תוכן הבקשה (עורך הבקשה)

מצב קיים (עורך הבקשה)  
בנין מגורים בן 2 קומות.

שימוש עיקרי (עורך הבקשה)  
מגורים

פירוט שטחים (עורך הבקשה)

| קומה / תיאור |      |      | סך שטחי בניה עיקריים<br>לשימושים השונים |                |   | סך שטחי שירות |     |   |
|--------------|------|------|-----------------------------------------|----------------|---|---------------|-----|---|
| תיאור        | קומה | מפלס | קיים<br>בהיתר                           | קיים +<br>מוצע | % | מותר          | מ"ר | % |
| קרקע         | 0    | 0    | 0.00                                    | 67.90          |   |               |     |   |
| קומה         | 0    | 0    | 3.40                                    | 75.80          |   |               |     |   |
| קומה         | 0    | 0    | 6.60                                    | 7.28           |   |               |     |   |
| מעל          |      |      |                                         | 150.98         |   |               |     |   |
| מתחת         |      |      |                                         |                |   |               |     |   |
| סה"כ         |      |      |                                         | 150.98         |   |               |     |   |

|                         |      |       |         |      |      |            |            |
|-------------------------|------|-------|---------|------|------|------------|------------|
| קווי בניין (עורך הבקשה) | קומה | כיוון | שם רחוב | מוצע | מותר | סטייה במטר | אחוז סטייה |
|-------------------------|------|-------|---------|------|------|------------|------------|

## ממצאי בדיקה

**תיאור מצב קיים - עורך הבקשה**  
בנין מגורים בן 2 קומות.

**הערות הפיקוח - זילברמן חיים**  
מצב קיים מתאים למציאות, המבוקש בנוי.  
קיימת תביעה משפטית על המבוקש.

**הערות מהנדס רישוי - טטרו מאיר**  
על המגרש קיים בנין בן 2 קומות עבור 2 יח"ד. לא קיים היתר בניה של הבנין. על הגג קיים מחסן צמוד למעקה הגג בחזית הצפונית והמזרחית ללא היתר. בחזית הדרומית קיימות מדרגות חיצוניות (פתוחות) צמודות לבנין המובילות לקומה השניה ולגג הבנין (ולמחסן ששידלדייר בקומה השניה).  
הבנין בנוי בקוי הבנין: הקדמי לרחוב 1.25 מ', הצדדי-צפוני 0.65 מ', הצדדי-דרומי 0.80 מ' והאחורי 0.85 מ'.  
הבקשה המוגשת הינה לאישור מצב קיים של שיחזור תקרה חלקית בעקבות צו מבנים מסוכנים וסגירת השטח מתחתיה בקירות. בקומת הקרקע בחזית צדדית-דרומית של הבנין, ללא תוספת שטח. הנכס רשום במושע. נעשה פרסום לפי תקנה 2-ב ולא התקבלו התנגדויות.  
הבקשה תואמת תב"ע לענין השטח המותר לבניה והתכנית, אולם אינה תואמת לענין:  
1. הצפיפות - קיימות 2 יח"ד במקום יח"ד אחת לפי תב"ע.  
לפי המסמכים הנמצאים בתיק הבנין, משנת 1977, בבנין היו 2 יח"ד.  
2. קוי הבנין המותרים. הבנין בנוי מעבר לקוי הבנין הצדדיים (3 מ') והאחורי (5 מ') המותרים לפי תב"ע.  
אולם הועדה רשאית לקבוע קו בנין אחורי אחר בתנאים מסויימים. לפי מזכר ממח' המדידות בבנין לא חלו שינויים בקווי הבנין ובמס' הקומות לפני ואחרי 1981, פרט לגגון בצד הדרומי-מערבי בקומה השניה שנבנה אחרי 1981 (מעל הכניסה לדירת השכן בקומה השניה).  
סגירת המרפסת המבוקשת נעשתה מעבר לקו הבנין הצדדי 3 מ' המותר ב-1.25 מ', שבניגוד לתב"ע, אולם באותו קו הבנין הקיים לפני 1981. ע"פ המציאות הקיימות בשכונת התקווה, שרוב הבנינים נבנו בחריגה מקוי הבנין הצדדי והאחורי המותרים. לאחרונה החליטה הועדה המקומית לאשר חריגות מקוי הבנין הצדדיים בין 0 מ' ל-3 מ' גם כהקלה כפוף לפרסומים ודיון בהתנגדויות אם תוגשנה.  
יש לציין בשנים 1991-90 הוגשו בקשות לועדה מקומית לתוספת בניה ולשיפוצים, אולם הבקשות נדחו ע"י הועדה עקב אי-התאמה להוראות תב"ע לענין שטח הבניה וקוי הבנין המותרים (לאחר חו"ד צוות מזרח).  
בתאריך 12.6.96 התקבל מזכר ממדור מבנים מסוכנים שבשנת 1979 הוצא צו 3, בדבר מבנים מסוכנים, להריסת מרפסת בקומה שניה ותיקון חלק מתיקרה בקומת הקרקע.  
דרישות אלו לו בוצעו. בשנת 1989 ניתן צו על אותו נושא ע"י מהנדס העיר וכבר בשנת 1990 הבעלים ביצעו אתהצו הקודם לתיקון תקרה (ע"י הריסת התקרה ובניה מחדש ובנית קירות בלוקים), אולם ללא היתר ועל הבניה הזו הוגשה תביעה משפטית. בתאריך 10.6.96 החליטה ועדת החריגים לא להמשיך בהליכים המשפטיים נגד הבונה וזאת מחוסר ענין לציבור.

**חו"ד מהנדס העיר - טטרו מאיר**  
הועדה תרשום לפנייה את הבקשה להקלה לבניה במרחק של 1.2 מ' מגבול המגרש ותשוב ותדון בה כפוף לפרסומים ודיון בהתנגדויות ובתנאי התאמה לקובץ ההנחיות ומילודרישות מהנדס העיר.

**ה ח ל ט ה: מספר 53 פרוטוקול**  
**ועדת המשנה מספר ישיבה 67 - 26/06/1996**  
הועדה רשמה לפנייה את הבקשה להקלה לבניה במרחק של 1.2 מ' מגבול המגרש ותשוב ותדון בה כפוף לפרסומים ודיון בהתנגדויות ובתנאי התאמה לקובץ ההנחיות ומילוי דרישות מהנדס העיר.

\* \* \* \* \*

### נימוקי דיון נוסף - טטרו מאיר

מובא לדיון חוזר לאחר שנעשו פרסומים לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה (ההודעה האחרונה נמסרה ב-1.8.96) עבור הקלה מתב"ע לבניה במרחק של 1.20 מ' מגבול המגרש במקום 3 מ' המותר והתקבלה התנגדות צדקה אלי בשם אביוהמנוח, בעל נכס ברח' אביטל 22, בטענה שהבניה גרמה לחסימת שמש והחשכת בית והורידה את ערך הדירה.

### חו"ד מהנדס העיר לדיון נוסף - טטרו מאיר

לזמן את הצדדים לדיון בהתנגדות.

אם הועדה תדחה את ההתנגדות - יש לאשר את הבקשה לאישור מצב קיים כהקלה מתב"ע לבניה במרחק של 1.20 מ' מגבול המגרש במקום 3 מ' המותר בתנאי התאמה לקובץ ההנחיות ומילוי דרישות מהנדס העיר.

בהשתתפות ה"ה ד' ספיר, נ' שאקר, ש' חובל, ר' דלל, ש' אורן ו-מ' טטרו בנוכחות המתנגד צדקה אלי, המבקשת אבאייב אירינה וב"כ עו"ד שטרית יורם (החשמונאים 105) לאחר קבלת הסברים הודיע המתנגד על הסרת התנגדותו.

לאור הודעת המתנגד על הסרת התנגדותו לאחר ההסברים שקיבל - להעביר את הנושא לאישור הועדה המקומית.

נספח - פרטים מתיק מידע

|               |               |                |
|---------------|---------------|----------------|
| מס' בקשת מידע | קטגוריה ומהות | תא' מסירת מידע |
|---------------|---------------|----------------|

שטח לחישוב זכויות בניה :

| תכניות בתוקף     |             |                |                           |
|------------------|-------------|----------------|---------------------------|
| שם התכנית ומספרה | תאריך הפקדה | תאריך מתן תוקף | כולל בינוי ועיצוב אדריכלי |
|                  |             |                |                           |

יעוד קרקע עפ"י תב"ע:

הערות לבקשה (ע"י דניאל לס)

סיכום מהנדס רישוי ()